

1500062-90.2021.8.26.0240

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Arthur Lutiheri Baptista Nespoli

Comarca: Iepê

Foro: Foro de Iepê

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... VALDIR GARCIA DA SILVA JÚNIOR, qualificado nos autos, como incurso no artigo 150, "caput", do Código Penal; artigo 147, "caput", do Código Penal, na forma dos artigos 5º, II e 7º, II, da Lei nº 11.340/06, por duas vezes; e artigo 129, §9º, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5º, II e 7º, I e V, da Lei nº 11.340/06, por duas vezes, tudo em concurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Iepê

Foro de Iepê

Vara Única

Rua: Minas Gerais, 343, Iepe-SP - cep 19640-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500062-90.2021.8.26.0240 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500062-90.2021.8.26.0240

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2089615/2021 - DEL.POL.NANTES, 11892997 - DEL.POL.NANTES, 58/21/232 -

DEL.POL.NANTES, 2089615 - DEL.POL.NANTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDIR GARCIA DA SILVA JUNIOR

Juiz de Direito: Dr. Arthur Lutiheri Baptista Nespoli

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra VALDIR GARCIA DA SILVA JÚNIOR, qualificado nos autos, como incurso no artigo 150, "caput", do Código Penal; artigo 147, "caput", do Código Penal, na forma dos artigos 5º, II e 7º, II, da Lei nº 11.340/06, por duas vezes; e artigo 129, §9º, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5º, II e 7º, I e V, da Lei nº 11.340/06, por duas vezes, tudo em concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 30 de março de 2021, em horário incerto, na Rua Margarida, nº 28, Vila Guarani, no município de Nantes, entrou, clandestinamente, e permaneceu contra a vontade expressa de quem de direito, em casa alheia, a saber, na residência da vítima Maria da Conceição dos Santos, sua genitora.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e espaço retro descritas, Valdir, em contexto de violência doméstica nos termos da Lei nº 11.340/06, ameaçou, por duas vezes, com palavras e gestos, causar mal injusto e grave à sua genitora, a vítima Maria da Conceição dos Santos.

Consta, por fim, que em idêntica situação temporal acima mencionada, Valdir, prevalecendo-se das relações domésticas, por duas vezes, tentou ofender à

integridade corporal de sua genitora, a vítima Maria da Conceição dos Santos, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Conforme o apurado, o denunciado é filho da vítima, mas não reside com ela. Ocorre que, no dia dos fatos, o denunciado, aproveitando-se do momento em que o local estava desvigiado, porque a vítima havia saído, foi até à residência dela e, mediante o arrombamento da janela, entrou no imóvel.

A vítima, ao chegar e se deparar com o denunciado, solicitou que ele saísse de sua casa e fosse embora, mas ele se negou e passou a ofendê-la e, apoderando-se de uma faca, ameaçou-a dizendo "você pode chamar a polícia para mim", "eu não vou sair daqui", "eu vou matar você", fatos que foram presenciados pela filha mais nova da vítima, que saiu em busca de socorro junto à vizinha Adrielle.

Em continuidade, já na presença de Adrielle, o denunciado investiu contra a vítima na tentativa de lhe agredir, mas foi impedido por Adrielle, que o interceptou segurando-o pelo braço.

Ato contínuo, o denunciado se apossou de uma bicicleta e novamente tentou atingir a vítima, ameaçando jogar o objeto contra ela, todavia, novamente foi impedido por Adrielle, que entrou na frente da vítima para defendê-la, de modo que o denunciado somente não consumou as agressões por circunstâncias alheias à sua vontade.

Por conseguinte, a vítima acionou a Polícia Militar, tendo o denunciado se evadido do local ao ver a viatura chegar, mas antes de sair, novamente proferiu ameaça de morte contra a vítima dizendo "eu volto para te matar".

Boletim de ocorrência (fls. 08/11).

Relatório final (fls. 48/50).

A denúncia foi recebida em 09 de junho de 2021 (fls. 54/55).

Citado (fls. 75), o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls. 85/86), sem incursões no mérito.

Audiência de instrução realizada em 21 de junho de 2022, ocasião em que foram ouvidas a vítima, bem como ocorreu o interrogatório do acusado (fls. 117/118).

O Ministério Público, em memoriais escritos, pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 134/138).

A i. Defesa, em memoriais escritos, pugnou pela absolvição do acusado, com base no artigo 386, inciso III, do CPP (fls. 147/151).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade delitiva, assim como a autoria do crime.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11) e relatório final (fls. 48/50), bem como pela prova oral coligida tanto na fase inquisitorial quanto no curso processual.

Da mesma forma, a autoria também é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

A vítima Maria da Conceição dos Santos, em sede inquisitiva (fls. 12) relatou que naquela manhã saiu para buscar o leite de sua filha e ao retornar para sua residência, verificou que a janela estava "arrombada", e ao entrar, seu filho Valdir estava no interior de sua residência, então imediatamente pediu para que saísse. Afirmou que o acusado não acatou o seu pedido, tentou agredi-la, empurrando-a e proferindo xingamentos tais como "biscate", "gorda". Contou que em seguida Valdir pegou uma faca e veio novamente para agredi-la, dizendo "você pode chamar a polícia pra mim", "eu não vou sair daqui", "eu vou te matar". Aduziu que não avistou sua filha saindo, mas que a mesma foi atrás de "socorro", chegando então com uma vizinha, cujo nome é Adrielle, que entrou no interior da residência e solicitou a Valdir para entregar a faca para ela. Alegou que Valdir entregou a faca para a vizinha e logo em seguida, de posse de uma bicicleta, passou a ameaçar de arremessá-la e que Adrielle entrou na frente para que Valdir não arremessasse a bicicleta. Narrou que acionou a Polícia Militar e que o réu, ao avistar a viatura, saiu da residência, dizendo "eu volto para te matar". Informou que seu filho Valdir tem 19 anos de idade e é usuário de drogas, sendo que não é a primeira vez que ele tem esse tipo de comportamento, que já registrou outras ocorrências contra ele. Solicitou medidas protetivas de urgência, pois teme que Valdir retorne e cumpra as

ameaças proferidas. Em juízo, afirmou que é genitora do acusado e que na época dos fatos o réu ia apenas em sua residência para comer e ficava mais na rua. Aduziu que Valdir às vezes era agressivo e fazia uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes. Alegou que no dia dos fatos, seu filho não invadiu sua residência, pois ele sempre a chamou antes de entrar. Narrou que a janela de sua casa já estava quebrada. Relatou que não entregava uma cópia da chave da residência por não confiar no acusado, que é usuário de drogas. Declarou que, quando o réu estava em abstinência, ele a ameaçava e que essas ameaças a amedrontava até certo ponto, pois sabia que ele não teria coragem de concretizar a ameaça. Contou que Valdir apenas falou que lhe daria um soco e que iria jogar a bicicleta, mas não o fez. Disse que Adrielle foi até sua casa para saber o que estava acontecendo. Informou que o acusado sempre falava que iria matá-la quando estava em abstinência. Asseverou que não sofreu nenhuma lesão e que já foi agredida pelo réu antes dos fatos. Relatou que no dia do acontecido Valdir não se apoderou de uma faca para lhe ameaçar.

A testemunha Adrielle Leite Andrade, em sede inquisitiva (fls. 47), relatou que estava dormindo em sua residência, quando a irmã mais nova de Valdir chegou, empurrou a porta e disse: "Tia, vai lá em casa, o Valdir tá batendo na minha mãe". Contou que foi de imediato até a casa de Maria, onde Valdir se encontrava; quando chegou no local, ele estava chutando tudo dentro da residência e empunhava uma arma branca; pediu diversas vezes para o acusado entregar a faca, e ele recusava-se. Narrou que Maria, mãe de Valdir, correu para a porta da sala; ele foi até ela, com a faca em punho, momento em que "grudou" no braço de Valdir, impedindo-o de agredir Maria. Afirmou que Valdir pegou uma bicicleta e ameaçou jogar em sua direção, então falou para ele: "Estou grávida, depois se acontecer algo, a culpa é sua", momento em que Valdir jogou a bicicleta no chão. Declarou que ao sair fora da residência e visualizar a "PM", Valdir saiu correndo por cima do telhado da casa e foi embora. O acusado Valdir Garcia da Silva Júnior, em juízo, ratificando o que disse em sede inquisitiva (fls. 37) confirmou os fatos, apenas negou ter utilizado uma faca para ameaçar sua genitora. Declarou que não atingiu a vítima com a bicicleta ou com agressões. Afirmou que as ameaças que proferiu contra a ofendida foram apenas da "boca para fora", não tinha intenção de concretizar as ameaças. Contou que agrediu a vítima uma vez.

Analisando o conjunto probatório, restou evidenciado que o acusado praticou os crimes a ele imputados na exordial acusatória (artigo 150, "caput", do Código Penal; artigo 147, "caput", do Código Penal, na forma dos artigos 5º, II e 7º, II, da Lei nº 11.340/06, por duas vezes; e artigo 129, §9º, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5º, II e 7º, I e V, da Lei nº 11.340/06, por duas vezes, tudo em concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal).

Os depoimentos prestados pela vítima em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório, o depoimento da testemunha, a confissão do acusado e os demais elementos dos autos são suficientes a demonstrar a consumação dos delitos. O delito previsto no artigo 150, do Código Penal possui a seguinte redação: "Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências". Observa-se que o presente artigo busca tutelar a tranquilidade da vida doméstica e dar concretude ao preceito constitucional de que a casa é asilo inviolável ao cidadão, conforme prescreve o artigo 5, inciso XI, da Constituição Federal.

No mais, essa conduta pode manifestar-se de dois modos: adentrar a casa alheia, ou seja, o agente invade e ingressa totalmente na residência da vítima ou em suas dependências; ou permanecer em casa alheia, pressupõe que, em um primeiro momento, o agente tenha tido autorização para lá estar e, cessada essa autorização, ele deixe de se deslocar para fora de suas dependências, por tempo razoável.

Isto posto, restou devidamente comprovado que o agente cometeu o delito acima, conforme acima delineado e confessado pelo próprio acusado.

Conforme já se decidiu: "a confissão, já chamada rainha das provas, é peça valiosa na formação do convencimento judicial. Toda vez que surgir de maneira espontânea, traduzindo a assunção da responsabilidade e afastada a mais remota hipótese de auto imputação falsa, constitui elemento valioso para justificar a condenação"

(RJDTACRIM 40/221).

Cabe aqui mencionar que a confissão do acusado coaduna-se com a declaração da vítima e o depoimento da testemunha.

Restou evidenciado, ainda, que o acusado praticou o tipo do artigo 147, caput, do CP ao ameaçar a vítima.

De fato, a ofendida foi firme ao sustentar, em sede inquisitiva, que o réu proferiu ameaças dizendo a ela "eu vou te matar", "eu volto para te matar".

Em análise do caso em tela, perceptível que as ameaças foram suficientemente sérias e idôneas a incutir medo na vítima, tanto que compareceu a delegacia e solicitou medidas protetivas.

Vale lembrar, ainda, que o crime de ameaça pressupõe para sua caracterização que o agente intimide a vítima por meio da promessa de algum malefício.

Trata-se de crime formal, de modo que basta que a ameaça seja séria, idônea e tenha potencial intimidatório, independentemente do resultado lesivo objetivado pelo agente ou da efetiva intimidação causada à vítima.

Ressalte-se que a alteração de ânimo não modifica a tipicidade subjetiva dolosa, vontade livre e consciente de lesionar a vítima.

Conforme se verifica, a vítima confirmou, tanto em sede inquisitiva quanto em juízo, que o acusado investiu contra si na tentativa de lhe agredir, mas foi impedido por Adrielle; ademais, ameaçou jogar uma bicicleta contra ela, todavia, novamente foi impedido por Adrielle, que entrou na frente da vítima para defendê-la. Quanto à validade das declarações das vítimas, insta salientar que, quando dadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, incriminado de forma segura e firme o réu, é suficiente como prova condenatória, notadamente quando amparada por outras provas como no caso concreto (boletim de ocorrência - fls. 08/11).

Nesse sentido:

Lesão Corporal- Violência doméstica - Conjunto probatório desfavorável ao agente - Exame de corpo de delito associado a declarações coerentes prestadas pelas vítimas e testemunhas - Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo. Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo. (TJSP; Apelação Criminal 10001760-95.2017.8.26.0322; Rel. Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lins - 2ª Vara Criminal; j. 29/01/2020). (negritou-se).

EMENTA - SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9º) APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INEQUÍVOCAS - PALAVRAS DA VÍTIMA QUE SE DEVEM CONSIDERAR COM PRIMAZIA, INFIRMANDO-SE A NEGATIVA DO ACUSADO - CONDENAÇÃO ACERTADA QUE FICA MANTIDA - DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS, FIXADA A PENA BASE NO MÍNIMO E ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL FAVORÁVEL BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO VEDADA RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, Apelação Criminal 0005573-44.2016.8.26.0362; Rel. Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Comarca de Mogi-Guaçu; j. 06/10/2020). (negritou-se).

Nessa temática:

"Não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância" (AgRg no AREsp nº 1.225.082/MS; Rel. Min. JORGE MUSSI; T5 QUINTA TURMA; j. 03.05.2018; DJe 11.05.2018).

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - VIAS DE FATO - PALAVRAS DA VÍTIMA - CREDIBILIDADE - AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA RESTANDO AS PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES E SEGURAS QUANTO À PRÁTICA DOS DELITOS DE AMEAÇA E DAS CONTRAVENÇÕES RELATIVAS ÀS VIAS DE FATO NO CURSO DO PROCESSO DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO - DESPROVIMENTO AO RECURSO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. (STJ - Agravo em Recurso Especial nº 1.630.643 - MG - 2019/0363350-3; Rel. Min. Presidente do STJ JOÃO

OTÁVIO DE NORONHA; j. 21.01.2020; DJe 04.02.2020).

No mais, a alegação da i. Defesa, que aduz que o réu encontrava-se sob os efeitos de entorpecentes, e que, por isso, não agiu com o animus de ameaçar a vítima, não deve prosperar. Não há sequer menção de que o suposto efeito tenha advindo de caso fortuito ou força maior, tampouco que era "completa". Conforme é cediço, a embriaguez ou substância de efeitos análogos não excluem a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP).

Além disso, eventual uso de entorpecentes não exclui a imputabilidade e a responsabilidade do agente pela ação delituosa, não havendo nos autos qualquer elemento a indicar que o acusado não possuía, no tempo do crime, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Nesse sentido:

ROUBOS MAJORADOS (CONSUMADO E TENTADO). Concurso de agentes. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Apelante que confessou o primeiro delito e negou o segundo roubo. Reconhecimento seguro efetuado por ambas as vítimas, tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo, apresentando relatos detalhados acerca da dinâmica dos delitos. Policiais militares que conseguiram deter os acusados em poder do aparelho celular da primeira vítima. Impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância. Crimes cometidos com emprego de grave ameaça, o que impede a desclassificação para furto. Embriaguez e uso voluntário de drogas que não excluem a responsabilidade do recorrente. Condenação mantida. (...) Apelo parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15013950920198260544 SP 1501395-09.2019.8.26.0544, Relator: Tristão Ribeiro, Data de Julgamento: 22/07/2021, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/07/2021) (negritou-se)

Inexistem dúvidas de que os fatos narrados na denúncia se enquadram na definição de violência doméstica. No caso dos autos, o acusado é filho da vítima.

Tem-se, portanto, que o conjunto probatório acostado aos autos permite concluir pela procedência da pretensão punitiva estatal, condenando-se o acusado pela imputação da prática do delito disposto no artigo 150, "caput", do Código Penal; artigo 147, "caput", do Código Penal, na forma dos artigos 5º, II e 7º, II, da Lei nº 11.340/06, por duas vezes; e artigo 129, §9º, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5º, II e 7º, I e V, da Lei nº 11.340/06, por duas vezes, tudo em concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Passo, pois, a fixação da pena.

I. Do delito do artigo 150, "caput", do Código Penal.

Analizadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, "caput", do Código Penal, observo que não há circunstâncias desfavoráveis, assim, fixo a pena no mínimo legal, sendo de 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase da reprimenda, verifico a presença da circunstância atenuante da confissão previstas no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal. No entanto, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, mantenho a pena anteriormente dosada, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, pelo que torno a pena acima como definitiva.

II. Do delito do artigo 147, "caput", do Código Penal, na forma dos artigos 5º, II e 7º, II, da Lei nº 11.340/06, por duas vezes.

A culpabilidade, entendida como reprovabilidade da conduta, é elevada. Pelo que se depreende dos autos, o acusado ameaçou a vítima dizendo "eu vou te matar", munido de faca, o que extrapola a mera subsunção típica, haja vista o emprego de arma branca para consumação do delito. Denota-se, portanto, o dolo intenso do increpado, a ensejar a exasperação da reprimenda.

As circunstâncias do crime entendida como o modus operandi (as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do tipo) são negativas. As ameaças foram perpetradas dentro da residência da vítima, o que dificulta sobremaneira a intervenção de terceira pessoa em seu favor, acudindo-a, bem como dificultando a

comprovação do delito, o que facilita eventual impunidade do acusado.

As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Pelo exposto, fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase, restou configurada a agravante do art. 61, II, alínea "f", do CP (prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica). Presente também a atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, razão pela qual, realizo sua compensação, mantendo a reprimenda anteriormente imposta.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

CONTRARIEDADE AOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS

JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS

NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. OFENSA AOS ARTS. 65,

III, D, E 67, AMBOS DO CP. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A

AGRAVANTE DO CRIME TER SIDO PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. POSSIBILIDADE.

CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA

PROVIMENTO. 1. Ausentes fundamentos idôneos, aptos a permitir a valoração negativa

das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade e das

circunstâncias do crime, elas não podem ser utilizadas para fundamentar a majoração

da pena-base quando da realização da dosimetria. 2. Esta Corte Superior tem firme

entendimento de que a atenuante da confissão espontânea, por envolver a

personalidade do agente, deve ser utilizada como circunstância preponderante quando

do concurso entre agravantes e atenuantes, nos termos consignados pelo artigo 67 do

Código Penal, razão pela qual foi pacificado neste Superior Tribunal de Justiça,

por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.341.370/MT, da relatoria

do Ministro Sebastião Reis Júnior, o entendimento de que a agravante da

reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente

preponderantes, devem ser compensadas entre si, cognição que deve ser estendida,

por interpretação analógica, à hipótese em análise, dada sua similitude, por também

versar sobre a possibilidade de compensação entre circunstâncias preponderantes. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 689064 RJ

2015/0090751-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento:

06/08/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2015).

Sobre a temática da incidência do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal

em contexto da Lei nº 11.340/06, a jurisprudência é no sentido de que não ocorre a

violação ao princípio non bis in idem, conforme seguintes julgados: (TJSP; Apelação

Criminal 1516186-58.2019.8.26.0228; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª

Câmara de Direito Criminal; Foro Regional IX - Vila Prudente - Vara Reg. Sul 1 de

Viol. Dom. e Fam. Cont. Mulher; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro:

09/02/2020); (TJSP; Apelação Criminal 1521465-25.2019.8.26.0228; Relator (a):

Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central

Criminal Barra Funda - Vara Foro Cent. de Viol. Dom. e Fam. Cont. Mulher; Data do

Julgamento: 10/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020).

Ademais, "a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo

conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta bis in idem, pois

a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica

e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE - relator Ministro Joel

Ilan Paciornik - Quinta Turma - julgado em 13.6.2017).

Ante a ausência de causas modificadoras da reprimenda, torno esta pena definitiva.

Em se tratando de concurso material de crimes (artigo 69 do CP), de rigor o cúmulo

material das penas, que somadas perfazem o total de 04 (quatro) meses de detenção.

III. Do delito do artigo 129, §9º, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código

Penal, na forma dos artigos 5º, II e 7º, I e V, da Lei nº 11.340/06, por duas

vezes.

A culpabilidade, entendida como o juízo de reprovabilidade da conduta é elevada. De

fato, o acusado investiu contra a vítima na tentativa de lhe agredir, mas foi

impedido por Adriele, que o interceptou segurando-o pelo braço; ainda ameaçou jogar

uma bicicleta contra a vítima, todavia, novamente foi impedido por Adriele, que

entrou na frente da vítima para defendê-la. Verifica-se que o uso de uma bicicleta

como instrumento para vulnerar a integridade da ofendida extrapola a mera subsunção típica, em razão do maior potencial lesivo do objeto.

As circunstâncias do crime entendidas como o *modus operandi* (as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do tipo) são negativas. As tentativas de agressões foram perpetradas dentro da residência da vítima, o que dificulta sobremaneira a intervenção de terceira pessoa em seu favor, acudindo-a, a evitar a consumação do delito, bem como dificultando a comprovação do delito, o que facilita eventual impunidade do acusado.

Os demais elementos são neutros.

Pelo exposto, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, restou configurada a agravante do art. 61, II, alínea "f", do CP (prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica). Presente também a atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, razão pela qual, realizo sua compensação, mantendo a reprimenda anteriormente imposta.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

CONTRARIEDADE AOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. OFENSA AOS ARTS. 65, III, D, E 67, AMBOS DO CP. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DO CRIME TER SIDO PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausentes fundamentos idôneos, aptos a permitir a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime, elas não podem ser utilizadas para fundamentar a majoração da pena-base quando da realização da dosimetria. 2. Esta Corte Superior tem firme entendimento de que a atenuante da confissão espontânea, por envolver a personalidade do agente, deve ser utilizada como circunstância preponderante quando do concurso entre agravantes e atenuantes, nos termos consignados pelo artigo 67 do Código Penal, razão pela qual foi pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.341.370/MT, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas entre si, cognição que deve ser estendida, por interpretação analógica, à hipótese em análise, dada sua similitude, por também versar sobre a possibilidade de compensação entre circunstâncias preponderantes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 689064 RJ 2015/0090751-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 06/08/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2015).

Sobre a temática da incidência do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal em contexto da Lei nº 11.340/06, a jurisprudência é no sentido de que não ocorre a violação ao princípio *non bis in idem*, conforme seguintes julgados: (TJSP; Apelação Criminal 1516186-58.2019.8.26.0228; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional IX - Vila Prudente - Vara Reg. Sul 1 de Viol. Dom. e Fam. Cont. Mulher; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 09/02/2020); (TJSP; Apelação Criminal 1521465-25.2019.8.26.0228; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - Vara Foro Cent. de Viol. Dom. e Fam. Cont. Mulher; Data do Julgamento: 10/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020).

Ademais, "a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta *bis in idem*, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE - relator Ministro Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - julgado em 13.6.2017).

Na terceira fase, presente a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP, em razão da não consumação do delito. Nesse momento, o decote da pena deve levar em conta o iter criminis percorrido pelo réu e o grau de aproximação com a consumação do delito. Entendo ser máxima a proximidade da consumação do delito de

lesão corporal, considerando-se que, no primeiro crime, o réu teve que ser segurado pelo braço para não atingir a vítima e no segundo Adrielle, grávida, teve que se colocar na frente da ofendida, para protegê-la; denotando dolo intenso e firme propósito em vulnerar a integridade da vítima, além de indicar o esgotamento do iter criminis. Portanto, cabível a aplicação do redutor no mínimo legal de 1/3 (terço), culminando na pena de 04 (quatro) meses de detenção.

Ante a ausência de causas modificadoras da reprimenda, torno esta pena definitiva. Em se tratando de concurso material de crimes (artigo 69 do CP), de rigor o cúmulo material das penas, que somadas perfazem o total de 08 (oito) meses de detenção.

Em se tratando de concurso material de crimes (art. 69, do CP) entre todos os delitos cometidos, de rigor o cúmulo material das penas: violação de domicílio, ameaça e lesão corporal: 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando a quantidade de pena imposta, e ausentes os efeitos da reincidência, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como inaplicável os benefícios da Lei nº 9099/95, conforme acima fundamentado.

Incide na espécie a súmula 588 do C. STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Entretanto, estão presentes os requisitos do artigo 77 do Código Penal, e assim, concedo ao réu o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, observadas as seguintes condições pelo prazo de um ano (art. 78, §2º, do CP): a) proibição de frequentar bares, boates, casas de show, e a casa da vítima; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside por mais de 15 dias, sem autorização do juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu VALDIR GARCIA DA SILVA JÚNIOR, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 150, "caput", do Código Penal; artigo 147, "caput", do Código Penal, na forma dos artigos 5º, II e 7º, II, da Lei nº 11.340/06, por duas vezes; e artigo 129, §9º, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5º, II e 7º, I e V, da Lei nº 11.340/06, por duas vezes, tudo em concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Consoante acima fundamentado, concedo a suspensão condicional da pena ao acusado pelo prazo de dois (02) anos, observadas as seguintes condições pelo prazo de um ano (art. 77 c/c 78, §2º do CP): a) proibição de frequentar bares, boates e casas de show; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

1. Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para fins do disposto no art. 15, III, da CF.
2. Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD);
3. Nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, comunique-se à ofendida acerca do teor desta sentença.

Expeça-se todo o necessário, fazendo as comunicações de praxe.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das verbas a que se refere o artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.I.C.

Iepe, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA